

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Chi định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.
Mã thủ tục	1.013857
Số quyết định	2495/QĐ-BYT
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	An toàn thực phẩm
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 phần 7 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP nộp hồ sơ đăng ký chỉ định về cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ ký ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá cơ sở kiểm nghiệm.

Bước 4: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc đánh giá tại cơ sở, đoàn đánh giá gửi kết luận cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP.

Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của đoàn đánh giá, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và chỉ định đơn vị kiểm nghiệm nếu đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ phải có thông báo bằng văn bản về lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
c) ☐ Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.		1 bản chính
b) ☐ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);		1 bản sao
d) ☐ Hồ sơ năng lực: - ☐ Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP); - ☐ Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn; - ☐ Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định; - ☐ Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫ		1 bản chính

u số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; - ☐ Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; - ☐ Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong mười hai (12) tháng gần nhất theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP.		
a) ☐ Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP;	mẫu 5 PL 5 NĐ 148.2025.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	45 ngày làm việc	14.250.000 VNĐ	45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm), 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm), 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm)
Qua bưu điện	45 ngày làm việc	14.250.000 VNĐ	45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm), 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm), 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm)
Trực tiếp	45 ngày làm việc	14.250.000 VNĐ	45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm), 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm), 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật	127/2007/NĐ-CP
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá	05/2007/QH12
Luật An toàn thực phẩm	55/2010/QH12
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật	68/2006/QH11
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa	132/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ	148/2025/NĐ-CP
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm	67/2021/TT-BTC
Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT	20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở An toàn thực phẩm - TP.HCM

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. ☐ Yêu cầu về pháp nhân (Điểm a Khoản 1 phần 7 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP)
Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.
2. ☐ Yêu cầu về năng lực (Điểm b Khoản 1 phần 7 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ- CP)
Năng lực của cơ sở kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- 2.1. ☐ Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025;
- 2.2. ☐ Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký chỉ định;
- 2.3. ☐ Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên;
- 2.4. ☐ Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành;
- 2.5. ☐ Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít nhất một chỉ tiêu/ phép thử đăng ký chỉ định.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định chỉ định đơn vị kiểm nghiệm

Mã: KQ.G18.000102

TỪ KHÓA

MÔ TẢ